

징계요구

제 목 품위유지 의무 위반

소 관 부 서(기관) ○○○○

조 치 부 서(기관) ○○○○

내 용

1. 사건 개요

●●●은 20XX. XX. XX.부터 20XX. XX. XX.까지 ○○○○ △△△ 소속으로 근무하였고, ○○○은 20XX. XX. XX.부터 20XX. XX. XX. 감사일 현재까지 ○○○○ △△△ 소속으로 근무하고 있다.

감사실은 20XX. XX. XX. ●●●이 ○○○에게 [표 1]과 같이 폭언을 하고, 주먹으로 머리를 때리는 등의 행위를 했다는 신고를 클린신고시스템을 통해 접수하였으며, 이번 감사결과 확인된 ●●●의 폭행 및 폭언 행위는 다음과 같다.

[표 1] 신고 내용

구분	행위 발생일	신고내용
----	--------	------

(생략)

2. 판단기준

공사(公社) 「취업규칙」 제3조(성실) 및 제6조(품위유지)에 따르면 직원은 법령·정관·각종규정 및 직무상의 명령을 성실히 준수하여 근무기강을 확립하고 질서를 존중하며, 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하지 않도록 규정하고 있다.

그리고 「임직원 행동강령」 제32조(성희롱 금지 등)에 따르면 임직원을 대상으로 상호간 폭언, 폭행 등 인격모독 행위를 금지하고 있다.

따라서 직원은 직무 관련 여부와 관계없이 공직자로서의 품위를 유지하기 위해 노력하여야하며, 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주는 폭행과 폭언 등을 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 사항

가. 직원에게 폭행 및 신체적 위협과 폭언

●●●은 20XX.XX.XX. 시간외 근무 중 참고인 1과 함께 ○○○○ 3층 휴게장소에 먼저 와있었고 이후 ○○○은 참고인 2, 3과 함께 담배를 피우기 위해 휴게장소에 방문하였다.

●●●은 ○○○이 쓰레기를 휴지통에 제대로 버리지 않았다는 이유로 주우라고 소리를 쳤고 그럼에도 ○○○이 쓰레기를 줍지 않고 자신을 쳐다보자 폭언을 하면서 손으로 ○○○의 머리를 한 차례 폭행하였다.

이후 ○○○이 자신의 휴대전화를 보이면서 “지금 녹음하고 있어요.”, “욕 해보세요. 또 여기다 대고”라고 말하자 ●●●은 흥분하면서 ○○○에게 발길질을 하려고 하여 참고인 1, 2가 제지하였고, 이후 주변에 있던 의자를 집어 들어 ○○○에게 던지려고 하였으나 참고인 1, 2가 다시 제지한 사실이 있다.

더욱이 ●●●은 당시 참고인 1, 2, 3이 있는 자리에서 ○○○에게 “왜 내가 욕해 병신 씨발놈아”, “병신 씹새끼가 아주”, “임마, 인간답게 살아 이 새끼야. 어린놈의 새끼가”, “쳐다보면 어떡할 거야 이 씹새끼야”, “아주 고발해라 이 개새끼야”, “너 같은 새끼한테” 등과 같은 욕설을 포함한 폭언을 수차례 반복한 것으로 확인되었다.

나. 직원에게 반복적인 폭언

20XX. XX. XX. ●●●은 ○○○○ 내에서 ○○○을 마주치자 “또 하려면 또 해 *새끼가(정확한 단어는 알 수 없음)”라고 폭언을 한 사실이 있다.

한편 ○○○○는 20XX. XX. XX.에 있었던 ○○○에 대한 폭행·폭언 사실을 확인하고 ●●●을 같은 해 XX. XX.자로 ○○○○ ▲▲▲▲로 전보조치(분리) 하였다.

그런데도 ●●●은 20XX. XX. XX. 시간외 근무 중 자신의 근무복을 가지러 가기 위해 △△△ 교육장을 방문했을 때 당시 교육장에 누워서 휴식을 취하고 있던 ○○○에게 “아주 씨발 팔자들 좇나게 좋네. 개새끼가 아주 씨발 싸가지가 좇나게 없어요.”라고 폭언을 한 것으로 확인되었다.

더욱이 ●●●은 20XX. XX. XX. ○○○에 대한 폭행과 폭언으로 인해 XX. XX. 소속 부장으로부터 구두 경고를 받았으며, 자신이 20XX. XX. XX.자로 ○○○○ ▲▲▲▲로 전보조치 된 사유(가해자 분리) 또한 알고 있었는에도 ○○○과 마주치자 다시 폭언을 한 것은 지속·반복적인 위반 행위로 볼 수 있다.

관련자 의견 및 검토결과

●●●은 ○○○을 폭행하고 욕설을 한 것은 잘못된 행동이라고 자신의 책임을 인정하였다.

다만 ○○○이 선배인 자신을 무시하고 소외시켰으며, 자신과 관련한 사항을 자신에게 확인 없이 상급자와 노동조합에 보고하여 ○○○에게 감정이 좋지 않은 상황에서 ○○○이 쓰레기를 잘못 버린 행동과 근무시간에 휴식하며 보여준 선배에 대한 예의를 지적한 것이라는 의견을 제시하였다.

그리고 자신은 20XX. XX. XX.에만 ○○○을 1회 때리고 2회에 걸쳐 폭언을 하였으며, 이후에는 폭행과 폭언을 하지 않았다고 주장하였다.

그런데 상대의 잘못된 행동을 지적함에 있어 욕설과 폭력이 아니더라도 충분히 대화나 상급자에게 보고 등 합리적이고 온건한 방법을 활용할 수 있었으나 그러하지 않았으며, ●●●은 20XX. XX. XX.이후에도 20XX. XX. XX.에 폭언을 하고 분리조치가 된 이후인 20XX. XX. XX.에 다시 폭언을 한 것은 반복적인 위반 행위에 해당한다.

징계요구 양정 직장 내에서 동료에게 폭행, 위협, 폭언 등을 하여 신체적·정신적 고통을 준 ●●●의 행위는 「취업규칙」 제3조(성실) 및 제6조(품위유지), 「임직원 행동강령」 제32조(성희롱 금지 등)¹⁾을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

그리고 본 건 징계 양정과 관련한 감사자문위원회의 의견에 따르면 직장 내에서의 반복적인 욕설과 폭언은 사회통념을 상당히 초과한 부적절한 언행이며, 특히 사내에서 직원을 상대로 한 폭행과 위협적인 행위는 업무상 필요성을 초과하고 상대방에게 모욕감과 신체적·정신적 등 피해를 준 행위로써 비위의 정도가 심하다고 판단하여 중징계에 해당하는 처분을 요구하였다.

1) 「임직원 행동강령」 제32조(성희롱 금지 등) 제2항에 따르면 임직원은 상호간에 폭언, 폭행, 인격모독 등을 하여서는 아니 된다고 되어있음.

조치할 사항

○○○○장은 직원에게 폭행, 위협, 폭언을 하여 「취업규칙」 및 「임직원 행동강령」을 위반한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)의 규정에 따라 『징계 처분』 하시기 바랍니다. (정직)

<u>소속</u>	<u>직 급</u>	<u>성 명</u>	<u>관 련 기 간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
-----------	------------	------------	----------------	-------------	-------------

(생략)